글로벌 경쟁력, 이제 금융의 차례입니다.

금융위원회

# 금 융 위 원 회

수신 사단법인 중국자본시장연구회 회장
(경유)
제목 허가 통보

귀 연구회의 정관 변경 신청(2018.12.11.)에 대하여 원안대로 허가합니다. 끝.

## 금융위원회위원장

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주무관 | 송승철 | 국제협력팀장 | 오화세 | 글로벌금융과장 | 전결 2018.12.12. 이진수 |
| 협조자 | | | | | |
| 시행 | 글로벌금융과-2123 | | | 접수 | |

우 03171 서울특별시 종로구 세종대로 209, 금융위원회 (세종로) / http://www.fsc.go.kr

전화번호 02-2100-2894 팩스번호 02-2100-2938 / scsong2873@korea.kr / 비공개(5,7)

(별 첨)

# 「정관」 일부 개정(안) 신 · 구조문 대비표

| 현 행 | 개 정 (안) | 사 유 |
|---|---|---|
| **제9조(임원의 구성 및 보수)**<br>① ~ ③ (생 략)<br>④ 부회장 10인 | **제9조(임원의 구성 및 보수)**<br>① ~ ③ (현행과 같음)<br>④ **부회장 8인 이상 12인 이하** | 임원 구성 탄력적 운영 |
| **제10조(임원의 선임)**<br>① ~ ④ (생 략)<br>⑤ 이사와 감사는 주무관청의 승인을 받아 취임한다.<br>⑥ ~ ⑦ (생 략) | **제10조(임원의 선임)**<br>① ~ ④ (현행과 같음)<br>⑤ **삭제**<br>⑥ ~ ⑦ (현행과 같음) | 임원 선임 요건 변경 |
| **제31조(기부금 및 실적공개)**<br>(생 략), 인터넷 사이트를 갖추게 될 경우에는 인터넷을 통하여 공개한다. | **제31조(기부금 및 실적공개)**<br>(현행과 같음), **법인의 홈페이지 사이트를 통하여 공개한다.** | 기부금 및 실적 공개 구체화 |

# 사단법인 중국자본시장연구회

## 제1장 총칙

제1조 (명칭) 이 법인의 명칭은 '사단법인 중국자본시장연구회' (이하 '법인' )라 한다.

제2조(목적) 법인은 중국전문가들의 지식과 경험을 공유하고 중국자본시장 관련 정책을 연구하며 국내외 중국 전문가들과의 교류를 통하여 한국과 중국 자본시장 및 금융시장의 상호발전에 기여하는 것을 그 목적으로 한다.

제3조(사업) 법인은 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 중국 증권시장, 금융시장, 실물경제 등을 주제로 한 월례 세미나
2. 금융투자업계를 위한 정기·비정기적 공개 및 준공개 세미나
3. 「중국자본시장 연구」 등 정기·비정기적인 간행물의 발간
4. 중국을 포함한 해외 중국전문가의 한국 초청 행사 개최 및 주선
5. 국내 금융투자업계 및 중국관련 산업계의 대중국 교류활동 지원
6. 중국자본시장 및 금융시장 관련한 심화연구 수행
7. 기타 이 법인의 목적을 수행하기 위한 사업

제4조 (사무소의 소재지) 법인의 주사무소는 대한민국 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길19, 중앙빌딩 401호에 둔다.

제5조 (법인 공여이익의 수혜자) ① 법인이 제3조에 규정한 목적 사업을 수행함에 있어서 그 수혜자에게 제공하는 이익은 이를 무상으로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 법인은 실비의 범위 내에서 수혜자로부터 비용을 수취할 수 있으며, 주무관청의 허가를 받아서 수익사업을 수행할 수 있다.
② 법인의 목적사업의 수행으로 제공되는 이익은 수혜자의 출생지, 출신학교, 근무처, 직업, 성별, 기타 사회적 지위 등에 의하여 차별을 두지 아니한다.

## 제2장 회원 및 임원

제6조 (회원의 자격)① 회원은 중국주재 경험과 중국업무 관련자 등 업계와 유관기관의 현업 종사자를 중심으로 하여, 중국 자본 및 금융 시장 관련 정보를 생산하는데 기여할 수 있는 자, 중국 자본 및 금융시장 관련 정보를 확산하는데 기여할 수 있는 자, 중국 자본 및 금융계와 협력 및 교류에 기여할 수 있는 자로 구성한다.
② 회원은 개인 회원을 주로 하며, 필요에 따라 총회 또는 이사회의 결의에 따라서 기관 및 법인 회원을 가입시킬 수 있다.
③ 회원은 총회 또는 이사회의 결정에 따라서 정회원과 준회원으로 나누며, 총회 또는 이사회에서 정회원 자격을 부여하고 정회원으로서의 회비를 납부한 회원은 정회원으로 하며, 그 외의 회원은 준회원으로 한다. 회원이 납부할 회비의 액수와 납입 시기 및 정회원과 준회원에게 부여되는 혜택은 총회 또는 이사회에서 법인의 단기 및 장기 사업계획 등을 고려하여 합리적인 원칙에 따라서 결정한다. 정회원과 준회원을 포함한 모든 회원의 가입 심사와 자격 부여, 회비 결정은 총회 또는 이사회에서 결정한다.

제7조 (회원의 권리와 의무) ① 회원은 총회를 통하여 법인의 운영에 참여할 권리를 가진다.
② 회원은 본 정관, 기타 법인의 내부규정 및 총회와 이사회의 결의사항을 준수하고, 회비 및 제 부담금을 납부할 의무를 진다.
③ 회원은 출석하여 월례 모임의 라운드토크에 참여하며 연1회 이상 주제발표를 할 수 있도록 노력해야 한다.
④ 정회원은 총회의 의결권, 임원 선임권, 임원 피선임권, 국내외 세미나 개최시 우선 참여권 등이 있으며 준회원은 회장의 재량에 따라서 총회 및 월례모임시 참석 및 발언권을 부여할 수 있다.
⑤ 정회원과 준회원의 기타 권리와 의무는 총회 또는 이사회에서 의결하여 정한다.

제8조 (회원의 탈퇴 및 제명) ① 회원은 본인의 의사에 따라 자유롭게 탈퇴할 수 있다.
② 회원이 다음 각호의 1의 사유에 해당될 경우에는, 총회 또는 이사회의 의결을 거쳐 제명하거나 정회원의 지위를 준회원으로 변경할 수 있다.
1. 법인의 명예를 손상시키고 목적수행에 지장을 초래한 경우
2. 회비를 납부하지 않는 등 회원의 의무를 준수하지 않는 자

제9조 (임원의 구성 및 보수) 법인은 다음의 임원을 두며, 보수는 지급하지 아니한다.
① 회장(이사장) 1인
② 이사 6인
③ 감사 2인
④ 부회장 8인 이상 12인 이하

제10조 (임원의 선임) ① 회장은 이사 중에서 이사회 과반수 결의로 선임하며, 이사 및 이사장을 겸임한다.
② 이사는 총회에서 과반수 결의로 선임한다.
③ 감사는 총회에서 과반수 결의로 선임한다.
④ 이사와 감사의 보선은 결원이 발생한 날로부터 2개월 이내에 하여야 한다.
⑤ 부회장은 회원 중에서 회장의 추천에 의하여 이사회 과반수 결의로 선임한다.
⑥ 이사는 부회장직을 겸임할 수 있다.

제11조 (임원의 해임) 임원이 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 한 때에는, 총회의 의결로 해임할 수 있다.
1. 법인의 목적에 위배되는 행위
2. 법인의 명예와 신용을 떨어뜨리는 행위
3. 법인의 업무를 방해하는 행위
4. 회계 부정 기타 업무와 관련한 위법행위
5. 기타 위에 준하여 임원으로서의 계속 업무수행을 부적절하게 하는 행위

제12조 (임원의 임기) ① 이사의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다.
② 감사의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다.
③ 보선에 의하여 선임된 이사와 감사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제13조 (임원의 직무 및 기타 전문기구) ① 회장(이사장)은 법인을 대표하고 업무를 통할하며, 총회 및 이사회의 의장이 된다. 회장 유고시에는 가장 연장자인 부회장이 그 직무를 대행한다.

② 이사는 이사회를 통하여 법인의 주요 사항을 심의, 의결하며, 이사회 또는 회장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.
③ 감사는 이사회 및 총회에 참석하여 안건에 대하여 의견을 표할 수 있으며, 필요에 따라서 법인의 업무 및 회계 상황에 대하여 감사를 할 수 있다.
④ 법인은 총회 또는 이사회의 결정에 따라서 별도의 위원회, 연구조직, 프로젝트 조직 등 전문기구와 조직을 운영하여 회장 또는 이사회의 권한 중 일부를 위임하거나 법인 업무의 특정 부분을 수행하도록 할 수 있다.

## 제3장 이사회 및 총회

제14조 (이사회의 구성) 이사회는 이사장(회장)과 이사로 구성한다.

제15조 (이사회의 소집) ① 이사회는 정기이사회 및 임시이사회로 구분하며, 이사장(회장)이 소집한다.
② 정기이사회는 매분기 1회 소집하며, 임시이사회는 이사장(회장) 또는 재적이사 과반수의 서면 요청이 있을 때 소집한다.

제16조 (의결정족수) 이사회는 재적이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

제17조 (총회) ① 총회는 최고 의결기관으로 모든 정회원으로 구성하며, 정기총회와 임시총회를 두고, 회장이 소집한다.
② 정기총회는 매년 1회 회계연도 종료 후 3개월 이내에 소집하며, 임시총회는 회장 또는 재적이사 과반수나 총 정회원의 3분의 1 이상의 서면 요청이 있을 때 소집한다.
③ 회장은 총회의 안건, 일시, 장소 등을 명기하여 7일전까지 모든 회원에게 서면 통지하여야 한다.

제18조 (의결정족수)① 총 정회원 과반수의 출석으로 개회되며, 출석 정회원 과반수의 찬성으로 의결한다.
② 총회 의결권은 참석하는 다른 정회원에게 서면으로 위임할 수 있다. 이 경우 위임장은 총회 전까지 의장에게 제출하여야 한다.

제19조 (총회의 의결사항) 총회는 다음 사항을 심의, 의결한다.
1. 이사 및 감사의 선임 및 임원의 해임
2. 법인의 해산 및 정관 변경에 관한 사항
3. 기본재산의 처분 및 자금 차입에 관한 사항
4. 예산 및 결산의 승인
5. 사업계획의 승인
6. 본 정관이 규정하는 기타 총회 의결 사항
7. 이사회 또는 회장이 정하는 기타 중요사항

제20조 (회의록) ① 이사회 및 총회의 의사 진행 경과와 결과는 회의록으로 작성해야 한다.
② 회의록의 서명 날인 및 인증촉탁(필요시)은 출석한 이사들에게 일임하기로 한다.

## 제4장 회계 및 재정

제21조 (재산의 구분) ① 법인의 재산은 기본재산과 보통재산으로 구분한다.
② 기본재산은 법인의 목적사업 수행에 관계되는 재산으로서 다음 각호의 1에 해당하는 재산으로 한다. 설립 당시의 기본재산은 별지목록 1과 같다.
1. 설립시 기본재산으로 출연한 재산
2. 정부 국내외의 단체 또는 개인으로부터 무상으로 양여 또는 기부 받은 현금, 토지, 건 물 중 이사회에서 기본재산으로 편입하기로 의결한 재산
3. 보통재산 중 이사회에서 기본재산으로 편입할 것을 의결한 재산
4. 잉여금 중 적립금
③ 보통재산은 법인의 재산 중 제2항의 규정에 의한 기본재산 이외의 일체의 재산을 말한다.

제22조 (재산의 관리) ① 법인은 재산의 증감내역을 기본재산과 보통재산으로 구분하여 관리하여야 한다.
② 기본재산을 매도, 증여, 임대, 담보, 교환하거나 의무부담 또는 권리의 포기를 하고자 할 때에는, 이사회의 의결을 거쳐 제28조에 따른 정관변경 허가의 절차를 거쳐야 한다.
③ 법인이 매수, 기부채납, 기타 방법으로 재산을 취득할 때에는 지체 없이 이를 법인의 재산으로 편입하여야 한다.
④ 기본재산 및 보통재산의 유지보존 및 기타 관리에 관하여 필요한 사항은 본 조에서 규정한 사항을 준수하는 범위 내에서 총회 또는 이사회의 의결을 거쳐 회장이 정하는 바에 의한다.

제23조 (경비의 조달방법 등) 법인의 설립, 운영에 필요한 경비는 다음 각 호의 재원으로 충당한다.
1. 기부자에 의한 출연금, 기부금
2. 재산에서 발생하는 과실
3. 회비
4. 사업수익금
5. 전년도 이월금
6. 기타 수익금

제24조 (회계연도) 법인의 회계연도는 매년 1월 1일부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다. 단 설립된 해의 회계연도는 설립일에 개시한다.

제25조 (수익금의 처리) 수익금이 발생하는 경우, 회원에게 배분하지 않으며 목적사업에 재투자하거나 사업 확대, 안정화를 위해 별도로 적립할 수 있다.

제26조 (사업계획 및 수지예산서 등 제출)① 법인은 다음 사업연도의 사업계획 및 수지예산서를 이사회의 의결을 거쳐 매 사업연도 종료 후 2월 이내에 주무관청에 제출하여야 한다.
② 법인은 당해 사업연도의 사업실적, 수지결산서 및 당해 사업연도 말 현재의 재산목록을 이사회의 의결을 거쳐 매 사업연도 종료 후 2월 이내에 주무관청에 제출하여야 한다.

제27조 (정관변경) 법인의 정관을 변경하고자 할 때에는, 총회에서 총 정회원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하여 주무관청의 허가를 받아야 한다.

제28조 (해산) 법인의 해산은 총회에서 총 정회원 4분의 3 이상의 찬성에 의한 의결을 요한다.

제29조 (운영규정) 본 정관 이외에 법인의 운영에 필요한 사항은 이사회 의결로 별도의 규정을 두어 정

한다.

제30조 (잔여재산의 귀속) 법인이 해산하는 경우, 잔여재산은 국가, 지방자치단체 또는 유사한 목적을 가진 다른 비영리법인에 귀속한다.

제31조 (기부금 및 실적공개) 연간 기부금 모금액 및 활동실적을 다음해 3월말까지 회원들에게 이메일로 통지하며, 법인의 홈페이지 사이트를 통하여 공개한다.

제32조 (활동의 제한) 법인은 특정정당 또는 선출직 후보를 지지 지원하는 등 정치활동을 하지 않는다.

제33조 (후원회) 법인은 이사회 결의에 따라서 후원회를 두어 법인의 활동을 경제적, 정책적으로 지원하도록 할 수 있다.

## 제5장 사무국

제34조 (사무국) ① 사무국은 이사회에서 지정하는 장소에 두며 법인의 운영 제반 사항을 지원한다.
② 회장은 사무국장 및 사무국 직원을 임명한다.

## 부칙

제1조 (시행일) 본 정관은 2016년. 8. 26.부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 본 정관 시행 당시 법인 설립을 위해 발기인 등이 행한 행위는 본 정관에 의하여 행한 것으로 본다.

## 부칙

제1조 (시행일) 본 정관은 2018년. 12. 11.부터 시행한다.

위 사단법인 중국자본시장연구회를 설립하기 위하여 본 정관을 작성하고 설립자 전원이 이에 기명날인한다.

2018년 12월 11일